

0011757-05.2021.8.26.0309

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Gustavo Pisarewski Moisés

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... CIVIL. SEGURO. PERDA TOTAL. FURTO. BOLETIM DE Ocorrência. PROVA INSUFICIENTE. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. Suficiência. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA APÓLICE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

Vara da Fazenda Pública

Senador Fonseca 957, Jundiaí - SP - cep 13201-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0011757-05.2021.8.26.0309 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011757-05.2021.8.26.0309

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Juner Sergio Temponi

Requerido:

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Pisarewski Moisés

Vistos.

Trata-se de ação entre as partes acima identificadas, pretendendo a parte autora, em suma, a condenação do réu ao pagamento de indenização 'por danos morais e materiais, no valor de R\$ 30.000,00'.

Segundo narra a inicial, em breve síntese: em 02.11.2021, o autor transitava por via pública, quando sofreu uma queda, 'devido a lama e detritos que se encontravam na via, conseqüente de infiltrações que existem no local'; do evento, o autor sofreu lesões, tendo então se dirigido a estabelecimento hospitalar, onde foi atendido por equipe médica, a qual constatou fratura em seu braço direito e ferimentos na perna do lado direito; o braço do autor ficou imobilizado por 65 dias, impossibilitando-lhe de trabalhar; daí adveio dano material, inclusive pelas avarias em sua bicicleta, além de dano de ordem moral, a ser indenizado pelo réu, que foi o responsável pelo evento.

O réu apresentou contestação, batendo-se pela improcedência.

A parte autora se manifestou em réplica.

Instadas as partes pelo juízo quanto às provas que teriam a produzir em instrução, sob pena de preclusão, manifestou-se o réu, quedando-se silente a parte autora.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De rigor o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais, sem nulidade a ser sanada.

O mais toca ao mérito da lide e com ele se confunde.

No mérito, a ação é improcedente, vejamos.

A responsabilidade do Poder Público é objetiva, na esteira do que reza o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Porém, isso não significa dizer que sempre e sempre, ocorrendo qualquer evento, ainda que em via pública, por ele responderá o Poder Público, até porque, do contrário, o ente público passaria a ser segurador universal de tudo o que ocorrer em espaço público, o que não tem qualquer senso e mínimo amparo legal.

A norma constitucional adotou a teoria do risco administrativo, não do risco integral.

Deveras, "O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional (...)" - Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, ed. Malheiros, 22ª edição, p. 565.

Destarte, ocorrido o evento, a responsabilidade do Estado (lato sensu) é excluída se afastado for o nexo causal, v. g. fato de terceiro, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

Assim, para que haja tal responsabilidade, é necessário haver nexo causal, ou seja, que a ação ou a omissão do Poder Público seja o fator determinante ou tenha contribuído para a ocorrência do sinistro.

Sem nexo causal, não há responsabilidade estatal, portanto.

Confira-se a doutrina:

"Por certo não se há de admitir sempre a obrigação de indenizar do Estado. Com efeito, o dever de recompor os prejuízos só lhe cabe em razão de comportamentos danosos de seus agentes e, ainda assim, quando a vítima não concorreu para o dano" - Direito Administrativo, Diógenes Gasparini, ed. Saraiva, 5ª edição, p. 803/804.

"A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva (...). O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou de

ação da própria vítima" - Manual de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, ed. Lumen Juris, 17ª edição, p. 482/483.

E, na mesma linha, a jurisprudência:

"(...) - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). (...)" - Recurso Extraordinário n. 109615/RJ, 1ª Turma do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministro Celso de Mello, j. 28.05.1996.

Por conseguinte, e na esteira do artigo 373, I, NCP (correspondente ao artigo 333, I, CPC/1973), à parte autora cabia o ônus de comprovar a ocorrência do sinistro e as circunstâncias em que ele se dera, na conformidade do veiculado na inicial, a possibilitar ao juízo concluir pela existência do nexo causal, o que também não se pode presumir.

Pois bem.

Delineada a questão jurídica, aprecia-se a situação fática subjacente.

No caso, não há nos autos elemento de convicção consistente e suficiente o bastante a demonstrar o necessário nexo causal, bem como a demonstrar a própria ocorrência do sinistro descrito na inicial e que tal se deu por conta de falha na prestação do serviço público.

Deveras, apenas os documentos que acompanham a inicial nada comprovam, em especial quanto às circunstâncias em que teria se dado o evento e quanto ao respectivo e necessário nexo causal.

A tanto, com toda a vênia, não se presta mera juntada de fotografias do asfalto em via pública ou apenas a comprovação de lesões..

Da mesma forma, boletim de ocorrência policial não tem fator ou valor probatório algum, por si só, pois só contém apenas declaração unilateral prestada pela parte interessada e, por isso, nada prova quanto aos fatos lá noticiados ou declarados em si mesmos, provando apenas que a ocorrência foi registrada, nada mais, o que não consubstancia e prova alguma quanto à própria ocorrência do sinistro e o que não gera qualquer presunção relativa em favor da parte interessada, muito menos em desfavor da Administração Pública.

A respeito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PERDA TOTAL. FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA APÓLICE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II - Por outro lado, arrimando-se o acórdão impugnado não só na análise do boletim de ocorrência, mas também em outras provas e circunstâncias dos autos, o recurso especial que sustenta a ausência de prova a respeito do evento esbarra no enunciado n. 7 da súmula desta Corte. III - À luz do Código Civil de 1916, em caso de perda total, a indenização securitária a ser paga pela seguradora deve tomar como base a quantia fixada na apólice, sobre a qual é cobrado o prêmio, independentemente da existência de cláusula prevendo o contrário, salvo se a seguradora, antes do evento danoso, tiver postulado a redução da indenização" - Recurso Especial n. 531.314/MT, 4ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 29.09.2003.

"RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EFEITOS SUBSTANTIVOS DA REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE SE BASEIA APENAS EM INDÍCIOS NOTICIADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. O efeito substantivo da revelia não se aplica à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade de seus possíveis direitos (arg. inc. II do art. 320 do Cód.Pr.Civ.). Embora não se impeça, simpliciter, o antecipado julgamento da lide em caso de revelia processual da Fazenda Pública, isso se autoriza não em virtude de uma presunção de veracidade dos fatos constitutivos, mas quando esses fatos já estão provados nos autos, o que não se caracterizou na espécie. Toda eventual presunção de verdade de que pode desfrutar um boletim administrativo de ocorrência limita-se aos fatos percebidos pela autoridade na ocasião correspondente à lavratura do termo. Nec plus ultra. Nenhuma é a extração de efeito presumido de veracidade quanto a condutas que, narradas por terceiros, se lancem nesse documento emitido pelo agente da Administração Pública, que atua, nessa esfera, ao modo de um amanuense. Precedentes cônsonos do STJ. Provimento da apelação" - Apelação nº 0081317-81.2010.8.26.0224, 11ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Ricardo Dip, j. 16.01.2012.

Ressalva se faz em sentido contrário aos casos em que o boletim de ocorrência policial é elaborado diretamente pelo próprio agente público, que comparece ao local do sinistro logo em seguida e ali colhe elementos probatórios na qualidade de agente público, caso em que, aí sim, há presunção juris tantum.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial. III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados. Agravo Regimental improvido" - Agravo Regimental no Recurso Especial n. 773.939/MG,

3ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Sidnei Beneti, j. 27.10.2009.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. BOLETIM DE Ocorrência FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 'O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte' (Resp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351). 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento" - Agravo Interno no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 766.307/RO, 4ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13.09.2016.

Não é esse, porém, o caso dos autos, em que se vê de dos autos que não houve boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial que foi ao local do sinistro e quando de sua ocorrência, mas sim de boletim registrado direta e unicamente pela própria parte interessada, posteriormente aos fatos, contendo ali apenas a sua versão dos fatos e a sua declaração unilateral quanto ao ocorrido, sem daí haver qualquer fator probatório e sem daí haver qualquer presunção juris tantum de veracidade..

De outro lado, a parte autora, a quem cabia o ônus de provar aquilo que narrou na inicial, não especificou as provas que pretendia eventualmente produzir em instrução, apesar da oportunidade conferida a tanto pelo juízo, operando-se a preclusão.

Aliás, abriu-se oportunidade para as partes indicarem quais provas teriam a produzir em instrução, com expressa ressalva de que o silêncio importaria em reconhecimento de não haver provas a produzir.

Nesse sentido, de preclusão da prova, confira-se:

"APELAÇÃO. Ação ordinária Indenização por danos morais. Autor que teria sofrido assédio moral enquanto no cargo de guarda municipal. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que permaneceu silente quando intimado a especificar as provas pretendidas. Precedente do Col. STJ. Ausente demonstração de assédio moral. Ônus do qual o autor não se desincumbiu. Recurso não provido. (...) Na hipótese, embora o autor tenha, na inicial, protestado genericamente pela produção de provas, ele permaneceu silente ao despacho para especificar e justificar as provas pretendidas (fl. 279). Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento, que deve ser adotado, no sentido de que 'Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido, na inicial' (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013). Portanto, inerte quanto à especificação e justificação das provas que pretendia produzir, entende-se precluso o seu direito, sem qualquer cerceamento de defesa. (...) " - Apelação nº 3001428-39.2013.8.26.0477, 6ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargadora Maria Olívia Alves, j. 09.05.2016.

Destarte, prova consistente e convincente quanto ao alegado na inicial não há, de modo que não está comprovado o nexo causal, que é necessário para dar azo à responsabilidade estatal, ainda que objetiva.

Por conseguinte, sem provas consistentes e convincentes das circunstâncias do

evento e do necessário nexo causal, não presumível, reitera-se, não se pode concluir em haver lastro na imputação de responsabilidade pelo evento ao réu, ainda que objetiva, razão pela qual outra solução não há senão a improcedência.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Acidente. Buraco na pista - Indenização por danos morais. Ausência de comprovação de que o acidente se deu em razão de buraco. Ausência de comprovação da omissão da Municipalidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido" - Apelação nº 0001611-94.2014.8.26.0390, 5ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, m. v., relator Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 20.06.2016.

"APELAÇÃO. Ação de Indenização. Acidente de veículo - Derrapagem atribuída a lama na via pública e capotagem. Prova insuficiente das circunstâncias e da causa do infortúnio. Nexo causal do evento com falha ou falta de serviço público não demonstrado. Ônus probatório do autor. Improcedência da demanda. Recurso desprovido. Ausente prova suficiente ao convencimento quanto à causa atribuída à Administração Pública, em acidente automobilístico decorrente de derrapagem na via pública e capotagem, forçosa a improcedência da demanda, em razão do ônus probatório do autor" - Apelação nº 9146626-88.2007.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei, j. 07.06.2011.

"Indenização. Danos materiais e morais. Acidente com veículo. Responsabilidade subjetiva do Estado - Omissão da administração Pública. Não comprovação do nexo entre o fato lesivo e o dano Indenização indevida - Recurso desprovido" - Apelação nº 0003087-21.2010.8.26.0581, 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Renato Delbianco, j. 01.12.2015.

"Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e lucros cessantes. Alegado capotamento de caminhão de sua propriedade em razão de buracos na pista de rolamento. Ausente prova inequívoca da responsabilidade do Município e de que eventual condição da estrada tenha contribuído para o acidente. Ação julgada improcedente. Apelação da Municipalidade. Pretensão à majoração da verba honorária. Descabimento. Valor bem arbitrado, de acordo com o disposto no art. 20, §4º, do CPC. Recurso improvido. Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Ausente prova da responsabilidade da ré pelo acidente. Testemunhas arroladas pela autora que não viram o acidente. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recursos improvidos" - Apelação n. 0000483-47.2011.8.26.0486, 32ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Francisco Occhiuto Júnior, j. 22.10.2015.

"APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Queda da autora ao descer de ônibus e pisar em irregularidade do piso (buraco), não sinalizado, na via pública. Ausência de prova de ação ou omissão imputável aos réus que fosse apta a gerar o dever de indenizar. Dinâmica do acidente não esclarecida nos autos, ausente prova da causa efetiva da queda. Colheita de prova testemunhal frustrada pela ausência das testemunhas da autora, as quais deveriam comparecer à audiência de instrução independentemente de intimação. Ausência de nexo de causalidade entre o suposto buraco e a queda, fazendo-se de rigor a confirmação da sentença que declarou a improcedência da ação. Apelo não provido" - Apelação n. 0028562-45.2009.8.26.0053, 5ª Câmara Extraordinária de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Oswaldo Luiz Palu, j. 23.09.2015.

"APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA.

DESNÍVEL. Pretensão da autora de receber indenização por danos materiais, morais e estéticos - A responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração, no que tange à adequada conservação das vias públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos. Pequenos desníveis e falhas existentes no calçamento que não configuram omissão negligente do Poder Público ou dos proprietários do imóvel. Queda que poderia ter sido evitada pela apelante - Inexistência de prova do nexo de causalidade entre a queda sofrida pela autora, causando-lhe prejuízos, e a falha na conservação da via pública (calçada). Nada há de conclusivo a respeito da causa específica do (suposto) acidente, de modo que tal dubiedade dinâmica inibe a definição de qualquer liame causal de certeza entre a omissão da Administração e o acidente sofrido pela autora - Dever de reparação não configurado Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora não provido" - Apelação nº 1003305- 96.2015.8.26.0309, 4ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti, j. 04.07.2016.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação.

Sem condenação em sucumbência, descabida na espécie (artigos 54 e 55, ambos da Lei Federal n. 9.099/1995, combinados com o artigo 27 da Lei Federal n. 12.153/2009).

P. R. I.

Jundiaí, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA